

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ

СПАО «РЕСО-ГАРАНТИЯ»

ИНН 7710045520

125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 12, стр. 1

ОТ: Иванов Иван Иванович

100001, г. Москва, ул. Образцовая, д. 1, кв. 1

+7 (999) 999-99-99

ivanov@example.ru

ДОСУДЕБНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ

КАСКО, полис №SYS-0000001, дата заключения договора неизвестна

Событие: ДТП (столкновение) 14.03.2026

Обстоятельства: столкновение на перекрёстке, виновник — второй участник (оформлен европротоколом)

Автомобиль Toyota Camry 2022 г., гос. номер А 000 ОО 177

ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ

1. По договору добровольного страхования имущества (КАСКО) обязательства страховщика установлены Гражданским кодексом Российской Федерации (статья 929), а также Правилами страхования, утверждёнными страховой компанией.
2. Согласно пункту 21 статьи 12 Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» №40-ФЗ от 25 апреля 2002 года, в случае несоблюдения сроков рассмотрения заявления потерпевшего о страховой выплате страховщик обязан уплатить потерпевшему неустойку в размере одного процента за каждый день просрочки от определенной договором суммы страховой выплаты.
3. В соответствии со статьёй 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» №2300-1 от 07 февраля 1992 года, продавец (в данном случае страховщик) несёт ответственность за нарушение сроков выполнения требований потребителя.

РАСЧЁТ

Разница между фактически понесённым ущербом и выплаченной суммой составляет:

187 400 руб. – 109 000 руб. = 78 400 руб.

Неустойка за просрочку выплаты составляет:

78 400 руб. × 1% × 32 дня = 2 425 руб.

Итого к выплате:

78 400 руб. + 2 425 руб. = 80 825 руб.

ТРЕБОВАНИЕ

Просим Вас в десятидневный срок доплатить разницу в страховой выплате в размере 80 825 рублей согласно расчёту, приложенному к настоящей претензии.

В противном случае будем вынуждены обратиться в Российский союз автостраховщиков, Центральный банк Российской Федерации и подать исковое заявление в суд с требованием возмещения причинённого ущерба, неустойки, предусмотренной законом, штрафа в размере пятидесяти процентов от суммы, присуждённой судом в пользу потребителя, компенсации морального вреда и судебных расходов.

ДАТА И ПОДПИСЬ

«__» _____ 20__ г. _____ / _____